

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1502/2530

นายสิริพงษ์ ณ กลาง

โจทก์

พันตำรวจโทอดุล พิชาดุลย์ กับพวก

จำเลย

นางสุมาลี มหาคุณ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 29

ความว่า คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา แต่เนื่องจากโจทก์ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2530 ผู้ร้องซึ่งเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นผู้จัดการมรดกของโจทก์ (ปรากฏตามเอกสารต่างๆ ที่แนบมาท้ายคำร้องนี้) มีความประสงค์ที่จะดำเนินคดีต่างโจทก์ผู้ตายต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ที่ 4 แกลงไม่คัดค้าน (อันดับ 189)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งเจ็ดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148,149,157,172,173,174,181,83,84 ฯลฯ

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูลเฉพาะจำเลยที่ 1 และที่ 4 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149,83 ส่วนคดีโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 5 ที่ 6 และที่ 7 ไม่มีมูล จึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 1 และที่ 4 ไว้พิจารณา

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ศาลชั้นต้นประทับฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 3 ในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ไว้พิจารณาและให้ศาลชั้นต้น

ดำเนินการต่อไป นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งของศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 จำคุกคนละ 6 ปี จำเลยที่ 3 มีความผิดตามมาตรา 157 จำคุก 2 ปี พยานจำเลยที่นำสืบมาแล้วเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง สมควรลดโทษให้จำเลยคนละหนึ่งในสี่ คงจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 4 คนละ 4 ปี 6 เดือน จำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 1 ปี 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา (อันดับ 179)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 183) โดยศาลชั้นต้นได้นัดพร้อมแล้ว จึงให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนส่งศาลฎีกาเพื่อมีคำสั่งต่อไป (อันดับ 189)

คำสั่ง

ผู้เสียหายยื่นฟ้องแล้วตายลง ผู้ร้องซึ่งเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิดำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 29 อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นผู้ดำเนินคดีต่างผู้ตายได้

ผู้เสียหายยื่นฟ้องแล้วตายลง ผู้ร้องซึ่งเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิดำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 29

อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นผู้ดำเนินคดีต่างผู้ตายได้

(อากาศ บำรุงชีพ-เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>